

Doc. 04



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

SR-RO/AC 1.0.00.0679/2010-00

CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA **JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA **SUPERVISÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-429/RO, TRECHO: ENTR. BR-364/RO (A) (JI-PARANÁ/RO) – ENTR. RO-478 (FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA) (COSTA MARQUES/RO), SUBTRECHO: ENTR. RO-377 – ENTR. RO-478 (FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA) (COSTA MARQUES/RO), SEGMENTO: KM 259,90 – KM 382,25, EXTENSÃO: 122,35 KM, LOTE 02, NA FORMA ABAIXO:**

PREÂMBULO
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL



(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00 doravante simplesmente denominado **DNIT** ou **CONTRATANTE**, através da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE RONDÔNIA**



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre



E ACRE, representada pelo seu Superintendente Regional, Engº. **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado à Rua Jaime Araújo Santos, nº 2900, Bairro Liberdade, Conjunto Santo Antônio, Porto Velho/RO, portador da Carteira de Identidade nº 027092172004-8, expedida pela SSP-MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.076.283-04, nomeado pela Portaria MT nº 57, de 04/04/2006 – DOU de 05/04/2006, do Ministro de Estado dos Transportes, investido dos poderes expressos na Estrutura Regimental da autarquia, aprovada pelo Decreto nº 5.765, de 27/04/2006, publicado no DOU de 28/04/2006, no uso de suas competências constantes do art. 1º, inciso VII, da Portaria de Delegação de Competência DG/DNIT nº 308, de 07/03/2007, publicada no D.O.U. em 14/03/2007, alterada pela Portaria DG/DNIT nº 769, de 16/05/2007, publicada no DOU de 17/05/2007, todas do Sr. Diretor-Geral do DNIT, contidas às fls. 47/48 do Processo Administrativo nº 50622.000395/2010-81, e, do outro lado, a empresa **JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, com sede na Avenida Passos, nº 91 – 6º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ, CNPJ: 40.376.139/0001-59, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, representada pelo Sr. **JOÃO DAROUS**, portador da Carteira Profissional nº 53603-D, expedida pelo CREA/RJ, CPF/MF sob o nº 638.272.127-15, que também assina como Responsável Técnico, conforme documentos acostados às fls. 318/320 e 553/555.

(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho datado de 29/07/2010 do Sr. Superintendente Regional Substituto/DNIT-RO/AC, exarado no Processo Administrativo nº 50622.000395/2010-81, fl. 548.

(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta contratação decorre de licitação sob modalidade de Concorrência, nos termos e condições do **EDITAL nº 0415/08-22**, cujo resultado foi homologado em data de 26/12/2008 pelo Superintendente Regional/DNIT-RO/AC, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93,

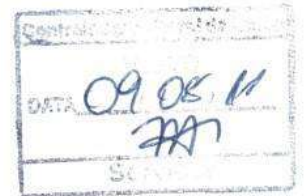


Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes no DNIT. Nos casos omissos será aplicada a Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a execução pela **CONTRATADA**, dos trabalhos descritos em sua proposta (fls. 508/509), os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos:

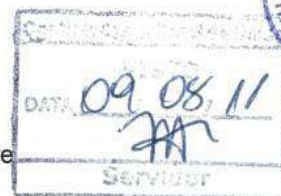
- (1) **LOTE: 02**
- (2) **RODOVIA: BR-429/RO**
- (3) **TRECHO: ENTR. BR-364/RO (A) (JI-PARANÁ/RO) – ENTR. RO-478 (FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA) (COSTA MARQUES/RO)**
- (4) **SUBTRECHO: ENTR. RO-377 – ENTR. RO-478 (FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA) (COSTA MARQUES/RO)**
- (5) **SEGMENTO: KM 259,90 – KM 382,25**
- (6) **EXTENSÃO: 122,35 KM**
- (7) **CÓDIGOS DO PNV: 429BRO0095 – 429BRO0100**
- (8) **NATUREZA DOS SERVIÇOS: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO.**
- (9) **CIRCUNSCRIÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL/DNIT-RO/AC**



PARÁGRAFO ÚNICO – Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto a habilitação e qualificação da contratada no certame licitatório, que será aferido por consulta on line no SICAF, antes dos pagamentos de medições, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº 8.666, de 21.06.93.



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre



CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – Os serviços contratados serão executados sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, atendidas as especificações fornecidas pelo DNIT, devendo a contratada alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e tomar todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS GLOBAIS – Os preços correspondentes à supervisão são os constantes da proposta da **CONTRATADA** (fls. 508/509), aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – DO REAJUSTAMENTO
- O DNIT pagará à contratada pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada (fls. 508/509), ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas no edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Emitido o atestado de conformidade, a contratada deverá apresentar na sede da Superintendência Regional/DNIT-RO/AC a Nota Fiscal correspondente à medição, que será encaminhada à Coordenação Geral competente após devidamente atestada pela Superintendência Regional/DNIT-RO/AC.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, que equivale ao correspondente aceite na Nota Fiscal ou fatura recebida pelo DNIT.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os valores a serem pagos, no caso de



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre



ocorrer atraso quanto à data prevista de pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que a Contratada não tenha dado causa ao atraso, pelos índices de variação do IPCA / IBGE em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, desde a data da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DNIT até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, estabelecida no subitem 22.1, do Edital.

PARÁGRAFO QUARTO – A parcela dos preços contratuais, em Reais, poderá ser reajustada pelos índices setoriais utilizados pelo DNIT para o Setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01 (um) ano do mês base da proposta, que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no Edital, nos termos do Art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial (Io) referente ao mês do Orçamento do DNIT **(Maio/2008)**. Não se admitirá nenhum encargo financeiro como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

PARÁGRAFO QUINTO – A cada processo de medição deverá ser anexada declaração individual firmada por cada membro da equipe técnica da Contratada afirmando, formalmente e sob as penalidades cabíveis, ter participado da execução dos serviços referentes ao período que está sendo medido. Estes técnicos deverão ser os mesmos que foram pontuados no julgamento da proposta técnica da Contratada durante o processo licitatório, ou outros que, com autorização expressa do DNIT, os tenham substituído na forma do Edital.

PARÁGRAFO SEXTO – O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação pela contratada, da Regularidade Fiscal.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, o pagamento referente à medição apresentada será efetuado e esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade no prazo de 30



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

dias. Caso não se verifique, depois de decorrido esse prazo, que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1) **DO VALOR** – O valor estimado do presente Contrato a preço inicial é de **R\$ 7.548.145,94** (sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). (2) **- DO EMPENHO E DOTAÇÃO**: A despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá à conta da dotação do Orçamento do DNIT/2010, Verba 267821456113Y0011 – 032050 – 0100000000 - 449039, conforme Nota de Empenho nº 2010NE903128, datada de 09/09/2010, no valor de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), a qual fica fazendo parte integrante deste contrato, conforme consta nos autos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas serão empenhadas em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para a sua cobertura, registrando-se em simples apostila.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo para a conclusão dos trabalhos definidos na **CLÁUSULA PRIMEIRA** é de **1.080** (um mil e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data da publicação do extrato do Contrato, exclusive, observados, durante a sua execução, os prazos de etapas conforme previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.





Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os trabalhos executados serão recebidos pelo DNIT em conformidade com as disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93, e “Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratações de Obras e Serviços de Engenharia” anteriormente citadas.

PARÁGRAFO QUARTO – Em havendo enfraquecimento do ritmo das obras ou de sua paralisação total, ainda que imprevistos, a **CONTRATANTE** adotará providências para diminuir ou suprimir a remuneração da contratada, de acordo com a mão-de-obra mínima necessária, para que haja justa remuneração dos serviços, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante o prazo de execução.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO – Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou garantia, sob a modalidade de Seguro Garantia, emitida pela Berkley Internacional do Brasil Seguros S.A., em data de 09/08/2010, no valor de **R\$ 377.407,30** (trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e trinta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a preços iniciais do Contrato, conforme Guia de Recolhimento de nº 10.DC.03722, efetivada em data de 11/08/2010, junto a Diretoria de Administração e Finanças – DAF/DNIT, que integra o presente instrumento, fl.571.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante a execução dos trabalhos, a **CONTRATADA** reforçará a garantia acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A restituição dos valores garantidos ocorrerá na forma e segundo os procedimentos previstos na Lei nº 8.666, de 21.06.93, e nas “Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratações de Obras e Serviços de Engenharia” vigentes no DNIT.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO DNIT – Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, além dos



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59, 77 a 80, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, e as "Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratações de Obras e Serviços de Engenharia" vigentes no DNIT, que a **CONTRATADA** aceita e a eles se submete.

CLÁUSULA NONA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA – A Contratada deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto ao recolhimento do **ISSQN** ao município do local da Prestação do Serviço, durante toda execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

CLÁUSULA UNDÉCIMA – DAS PENALIDADES – A Contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência do serviço por ela executado, e essa se estenderá até a finalização da obra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.

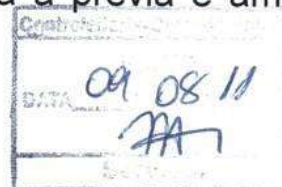
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução que vierem a



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

acarretar prejuízos ao **DNIT**, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei, assegurada a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no Edital, a **CONTRATADA** ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:



I – advertência;

II – multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;

III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração do **DNIT** pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de multa podem ser aplicadas à **CONTRATADA** juntamente com a de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar e contratar com a União; e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.

PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de **INADIMPLEMENTO** ou **INEXECUÇÃO TOTAL** do contrato, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de **INEXECUÇÃO PARCIAL** da obra ou serviço, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de **MORA** ou **ATRASO** na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
– O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei nº 8.666, de 21.06.93, e nas “Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratações de Obras e Serviços de Engenharia” vigentes no DNIT.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO – O DNIT fiscalizará a execução dos trabalhos através da Superintendência Regional/DNIT-RO/AC. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização e da supervisão são especificadas nas “Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratações de Obras e Serviços de Engenharia” vigentes no DNIT, que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submeter.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DO EDITAL – O



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

presente contrato fica vinculado ao Edital de Licitação nº 0415/08-22, na modalidade de Concorrência.

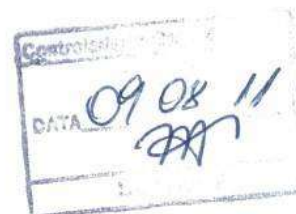
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO – O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o da cidade de Porto Velho – para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

E por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável Técnico, firmam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor, na presença das testemunhas identificadas.

Porto Velho/RO, 17 de setembro de 2010.

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Superintendente Regional DNIT-RO/AC



JOÃO DAROUS

Rep. Legal e Resp. Técnico da CONTRATADA

Testemunhas:

Tainã Brito
CPF: 967.757.932-00
RG: 987.159-55P/RO

Alessandra Xavier
CPF: 002.403.222-07
RG: 1045034155P-RO



50622-001305/14-01

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT



TT-673/2010-00

PROC 50600.008682/2008-73

CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇO UNITÁRIO
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, E, DO
OUTRO, COMO CONTRATADO O CONSÓRCIO
FIDENS - MENDES JÚNIOR, NA FORMA ABAIXO:

**PREÂMBULO
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL**

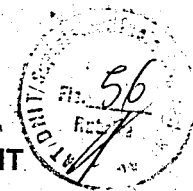
(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES - O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal - Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo seu Diretor-Geral, **LUIZ ANTÔNIO PAGOT**, "ex vi" art. 21, inciso III, da Estrutura Regimental do DNIT, aprovado pelo Decreto nº 5.765, de 27/04/2006, brasileiro, com domicílio no Edifício Sede do DNIT, portador de Carteira de Identidade nº 302.368/MM/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 435.102.567-00, e do outro lado, o **CONSÓRCIO FIDENS - MENDES JÚNIOR**, formado pelas seguintes empresas: **FIDENS ENGENHARIA S.A.**, com sede à Rua Gonçalves Dias, nº 745, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.468.184/0001-32 e **MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.**, com sede à Rua Pedroso Alvarenga, nº 1.046, conj. 113 a 116, 11º andar, Bairro Itaim, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 19.394.808/0001-29, tendo como LÍDER DO CONSÓRCIO A PRIMEIRA, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, representado por Rodrigo Alvarenga Franco, inscrito no CPF/MF sob o nº 688.321.416-04, portador de Carteira de Identidade CREA-MG nº 56.289-D e Amaro Câmara Guatimosim, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.580.306-15, portador de Carteira de Identidade M- 43.7884 - SSP/MG, que assinam como Representantes Legais, Carlos Arthur Oliveira Paixão, inscrito no CPF/MF sob o nº 474.651.586-72, portador de Carteira de Identidade CREA-MG nº 36.538-D, e Jesus Murillo Valle Mendes, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.110.406-63, portador de Carteira de Identidade CREA-MG nº 1.926-D, que assinam como Responsáveis Técnicos da Contratada.

(2) DA FINALIDADE - O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada pela Diretoria Colegiada do DNIT, em ata nº RE/2008, em reunião realizada em 31/10/2008, conforme Relato nº 232/2008, em despacho datado de 31/10/2008, exarado no Processo Administrativo nº 50600.009587/2007-14.



50622-001305/14-01

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT



TT-673/2010-00

(3) DO FUNDAMENTO LEGAL - Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade de Concorrência Pública, tipo "menor preço", nos termos e condições do EDITAL nº 532/2007-00, cujo resultado foi homologado em data de 31/10/2008, pela Diretoria Colegiada do DNIT, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes no DNIT.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto deste Contrato, a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos na proposta do Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos:

(1) RODOVIA: BR - 429/RO.

(2) TRECHO: Entr. BR-364 (A) (Ji-Paraná) - Entr. RO-478 (Front. Brasil-Bolívia) (Costa Marquês)

(3) SUBTRECHO: Entr. RO-377 (A) (Ji-Paraná) - Entr. RO-478 (Front. Brasil-Bolívia) (Costa Marques)

(4) SEGMENTO: Km 259,90 - Km 341,90

(5) EXTENSÃO: 82,00 Km

(6) -LOTE 03

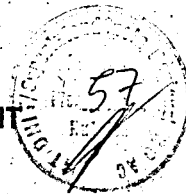
(7) NATUREZA DOS SERVIÇOS: Execução das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-429/RO.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto a habilitação e qualificação do contratado no certame licitatório, que será aferido por consulta on line no SICAF, antes dos pagamentos de medições, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, e no que couber, nas **NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** vigentes no DNIT e no edital de licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO - Os serviços contratados serão executados sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com o Projeto e o Quadro de Quantidades constantes do Edital, atendidas as especificações fornecidas pelo DNIT, devendo a contratada alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir:



50622-001305/14-01
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT



TT-673/2010-00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO UNITÁRIO - Os preços correspondentes a cada serviço contratado são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - DO REAJUSTAMENTO - O DNIT pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da Superintendência Regional/DNIT, a nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada à Coordenação Geral competente após devidamente atestada pela Superintendência Regional.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para o pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DNIT.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data prevista de pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que o Contratado não tenha dado causa a atraso, pelos índices de variação do IPCA / IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica desde a data da emissão do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DNIT até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, estabelecida no subitem 20.1 do EDITAL.

PARÁGRAFO QUARTO - Os preços contratuais serão reajustados pelos índices setoriais utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getulio Vargas, após 1 (um) ano, desde o mês da data-base do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

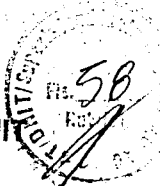
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO - EMPENHO E DOTAÇÃO (1)
DO VALOR: O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de R\$ 98.526.006,69 (noventa e oito milhões, quinhentos e vinte e seis mil e seis reais e sessenta e nove centavos), **(2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO:** A despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento do DNIT/2010, Verba 267821456113Y0011 032050 0111000000 449051 393006 MT00736, conforme Nota(s) de Empenho nº 2010NE902082, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), emitida em 24/06/2010, pela Coordenadoria de Finanças, a qual fica fazendo parte integrante deste Contrato.



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT

50622-001305/14-01



TT-673/2010-00

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas serão empenhadas, em relação à parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo DNIT.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES - O prazo para a conclusão dos trabalhos definidos na **CLÁUSULA PRIMEIRA** é de 1.080 (um mil e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço, observados, durante a sua execução, os prazos de etapas conforme previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso I §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os trabalhos executados serão recebidos pelo DNIT em conformidade com as disposições constantes da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas posteriores alterações e **NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, anteriormente citadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO - Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a modalidade de Seguro Garantia, no valor de R\$ 4.926.300,34 (quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil e trezentos reais e trinta e quatro centavos), **CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR A PI DO CONTRATO**, conforme Guias de Recolhimento de nº 10.DC.03374, efetivada em data de 16/07/2010, e nº 10.DC.03486, efetivada em data de 22/07/2010, que integram o presente instrumento.

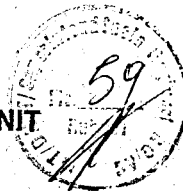
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor faturado a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os procedimentos previstos na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, e no que couber, nas **NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, vigentes no DNIT.



MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT



TT-673/2010-00

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO DNIT - Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas **NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, vigentes no DNIT, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no item 14.3 e 20.1 deste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato.

CLÁUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES - A CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, nas "NORMAS" vigentes no DNIT, e as especificadas no Edital da Licitação que originou o presente Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - O DNIT poderá aplicar Multa à CONTRATADA em caso de atraso injustificado à execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, conforme a seguinte gradação:

- I- Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;
- II- Em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
- III- Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da etapa ou fase em atraso.
- IV- Demais sanções administrativas, estabelecidas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

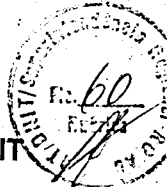
CLÁUSULA UNDÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e nas "NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" vigentes no DNIT.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO - Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.



50622-001305/14-01

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT



TT-673/2010-00

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO - O DNIT fiscalizará a execução dos trabalhos, diretamente através da Superintendência Regional/DNIT e se entender, também através de Supervisão Contratada. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização e da supervisão, são especificadas nas "NORMAS" vigentes no DNIT, que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submeter.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO - O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FÔRO - As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, a Justiça Federal de Brasília - Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente Contrato, por seu Representante Legal e Responsável Técnico, na presença do Diretor-Geral do DNIT, do Diretor de Infraestrutura Rodoviária e do Coordenador Geral de Construção Rodoviária abaixo nominados, que assinam na presença de 2 (duas) testemunhas.

Brasília, 17 de agosto de 2010

Luiz Antônio Pagot
Diretor Geral do DNIT

Hideraldo Luiz Carom
Diretor de Infraestrutura Rodoviária

Luís Munhoz Prosel Júnior
Coordenador Geral de Construção Rodoviária

Rodrigo Alvarenga Franco
Representante Legal da contratada

Amaro Câmara Guatimosim
Representante Legal da contratada

Carlos Arthur Oliveira Paixão
Responsável Técnico da contratada

Jesus Murillo Valle Mendes
Responsável Técnico da contratada

Testemunhas:

Nome:

CPF

Nome:

CPF